

1500243-91.2022.8.26.0358

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... é múltipla e inclusive relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressalto, nesse ponto, que não se aplica à hipótese o disposto no §4º do art. 28 da Lei 11.343, uma vez que o dispositivo cuida da reincidência específica no crime ora imputado ao agente. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. ART. 28, § 4º, DA LEI 11.343/2006.

APLICABILIDADE ÀQUELE QUE REINCIDIR NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Floriano Peixoto, 1750, Centro, Mirassol - 15130-007 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

LEI 9.099/95

Processo nº:

1500243-91.2022.8.26.0358

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3017785/2022 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO ELIAS BARBOZA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 28 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 26 de maio de 2022, às 10:00h, por meio virtual, utilizando-se da ferramenta Microsoft TEAMS, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 e do Provimento CSM nº 2.651/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, com as formalidades de praxe.

Conferida a identidade dos participantes mediante apresentação de documento com foto, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. José Silvio Codogno, representante do Ministério Público. Presente o(a) autor(a) do fato RODRIGO ELIAS BARBOZA, acompanhado do(a) Dr(a). Pamela Cristina Brito Cecilio, OAB/SP 258811, defensor(a) nomeado(a). Presente a testemunha de acusação PM Fernando Perpétuo Monteiro Neves. Iniciados os trabalhos foi dada a palavra ao(à) Defensor(a) do(a) acusado(a) para responder aos termos da acusação: "MM. JUIZ. O(a) acusado(a) é inocente das

imputações contidas na peça acusatória, alega que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e pugna pelo seu não recebimento." Pelo MM. Juiz foi dito: "VISTOS. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, não se cuidando, por ora, da análise mais detida do mérito da acusação. Por outro lado, o(a) autor(a) do fato não faz jus à transação penal e nem à suspensão condicional do processo, dados seus antecedentes. Assim, com essas considerações, recebo a denúncia de fls. 36/38".

Na sequência, pelo MM. Juiz de Direito foi determinada a produção de produção de prova oral e que os depoimentos fossem colhidos em sistema de gravação audiovisual. Os arquivos audiovisuais gravados nesta audiência ficarão armazenados no sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020.

Dispensada a inquirição da testemunha PM Fernando Perpétuo Monteiro Neves, o MM. Juiz interrogou o réu.

A seguir, foi deliberado: "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual e passo aos debates." Pelo prazo legal, o(a) Promotor(a) e o(a) Defensor(a) manifestaram-se em alegações finais pelo sistema de gravação audiovisual. Em seguida, pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao meritório da pretensão punitiva, cuja procedência se impõe.

Com efeito, a materialidade da infração é depreendida do boletim de ocorrência (fls. 03/05), do auto de exibição e apreensão (fl. 06), do laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 10/12) e de todos os demais elementos informativos e probatórios carreados.

Também certa é a autoria ante a circunstanciada confissão do acusado - a qual se coaduna com os elementos de informação e de prova carreados nos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação de substância entorpecente.

Destarte, tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório ou aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à fixação da pena, com observância do disposto no art. 68 do CP.

Na primeira fase (arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP), verifica-se a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais, especialmente diante da natureza (maconha e cocaína) e quantidade (1,77g e 0,31g) da substância apreendida.

Na segunda fase, sobre a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ) prepondera a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), já que é múltipla e inclusive relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressalto, nesse ponto, que não se aplica à hipótese o disposto no §4º do art. 28 da Lei 11.343, uma vez que o dispositivo cuida da reincidência específica no crime ora imputado ao agente. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. ART. 28, § 4º, DA LEI 11.343/2006.

APLICABILIDADE ÀQUELE QUE REINCIDIR NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MELHOR EXEGESE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.

RECURSO IMPROVIDO. 1. A melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é de que os parágrafos não são unidades autônomas, estando direcionados pelo caput do artigo a que se referem. 2. Embora não conste da letra da lei, é forçoso concluir que a reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006 é a específica. Revisão do entendimento. 3. Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses. 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a

limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. 5. Recurso improvido. (REsp 1771304/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Logo, adequada e necessária a reprimenda de prestação de serviços à comunidade, pelo período de três meses, nos moldes do art. 28, II e §5º, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Rodrigo Elias Barboza como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/06 à reprimenda de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses, na forma a ser estabelecida na fase executória.

Para garantia do cumprimento desta medida, no caso de recusa injustificada, deverá o réu ser submetido à admoestação verbal e, caso esta seja insuficiente, desde já, fixo multa no valor equivalente a 40 dias-multa, no valor mínimo (art. 29 da Lei 11.343/06).

Não há se falar em prisão cautelar (art. 387, §1º, do CPP).

Sem custas (art. 55 da Lei 9.099/95).

Arbitro honorários à advogada nomeada para defender os interesses do acusado nos patamares estabelecidos pelo Convênio que rege a matéria.

P. I. C.

Ante a manifestação do réu, de sua defesa e do Ministério Público em não recorrer, transite-se em julgado a presente sentença. Expeça-se certidão de honorários de acordo com o Convênio Defensoria/OAB, observando-se que estará ela disponível para impressão e encaminhamento pela parte interessada, após a assinatura digital, no portal do TJ/SP na internet. Não há custas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, dispensada a assinatura dos demais presentes. Eu, Luís Lucas Bearari, digitei.